

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0817399-71.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: OSCAR TEIXEIRA DA SILVA

EMBARGADA: CASTANHAL CRED SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por OSCAR TEIXEIRA DA SILVA contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente ação rescisória por ausência de requisitos de admissibilidade, com alegação de decadência e falta de comprovante válido de residência. O embargante sustenta omissão na análise de provas e ilegalidade na ausência de citação da parte ré, defendendo a validade da declaração de residência conforme a Lei nº 7.115/1983.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou erro material na decisão monocrática que indeferiu a ação rescisória, especialmente quanto: (i) à validade da declaração de residência; (ii) à alegada omissão na apreciação das provas; (iii) à necessidade de citação da parte ré antes do indeferimento liminar.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão de mérito.

4. A decisão atacada abordou de forma clara e fundamentada os argumentos do autor da rescisória, concluindo que: (i) a desconsideração da declaração de residência representa valoração da prova, não configurando erro de fato (CPC, art. 966, VIII); (ii) a exigência de outro tipo de comprovante, ainda que discutível, é interpretação juridicamente plausível da Lei nº 7.115/1983, não caracterizando violação manifesta a norma jurídica (CPC, art. 966, V); (iii) a ausência de citação da parte ré decorre do indeferimento liminar da ação, que impede o prosseguimento do feito.

5. A alegação de erro material é improcedente, pois a decisão não menciona decadência como fundamento do indeferimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão, contradição ou erro material em decisão que indefere liminarmente ação rescisória por ausência dos requisitos legais de admissibilidade, sendo incabível o uso de embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito."

"2. A ausência de citação da parte ré em ação rescisória indeferida liminarmente não configura nulidade processual."

"3. A exigência de comprovação de residência diversa da autodeclaração prevista na Lei nº 7.115/1983, quando fundamentada, não configura violação manifesta de norma jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V e VIII; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 964.725/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 20.06.2018.

Trata-se de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** opostos por **OSCAR TEIXEIRA DA SILVA** contra decisão proferida nos autos da **AÇÃO RESCISÓRIA** n.º 0817399-71.2025.8.14.0000, proposta em face de **CASTANHAL CRED SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**, com o objetivo de **anular sentença e decisão monocrática**.

Na origem, o autor alegou que fora vítima de contratação irregular de crédito, postulando a anulação do negócio jurídico, a reparação por danos materiais e morais e medidas urgentes para impedir restrições.

O magistrado de primeiro grau, antes da análise do mérito, determinou que a parte autora emendasse a inicial para juntar comprovante de residência no prazo legal, sob pena de indeferimento.

A decisão rescindenda extinguiu o processo originário sem resolução do mérito, por ausência de comprovante de residência válido para a fixação da competência territorial. Consta da sentença (ID 27922812 – autos de origem) que, transcorrido o prazo sem manifestação, foi indeferida a petição inicial e o processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que apresentou diversos documentos idôneos aptos a comprovar sua residência na Comarca de Maracanã/PA, como declaração de residência nos termos da Lei nº 7.115/83, RG, extratos bancários, registros previdenciários e documentos emitidos pela própria instituição ré, todos com endereço na comarca.

Sustenta, portanto, que o indeferimento por ausência de comprovante de residência é equivocado, requerendo a anulação ou reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito.

O apelado não apresentou contrarrazões.

MONOCRÁTICA no id. 154563989 dos autos de origem, sendo assim ementada:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de contrato com pedido de danos morais e materiais ajuizada perante a Vara Única da Comarca de Maracanã/PA.

2. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, ante a ausência de apresentação de comprovante de residência após intimação para emenda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. (i) Saber se a documentação apresentada supre a exigência judicial de comprovante de residência.

4. (ii) Verificar a correção do indeferimento da inicial e da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O apelante foi intimado, de forma clara e fundamentada, a apresentar comprovante de residência apto a demonstrar a competência territorial do juízo, nos termos do art. 321 do CPC, mas não atendeu à determinação no prazo concedido.

6. A declaração unilateral de residência e demais documentos apresentados não substituem a comprovação requerida, diante da presunção apenas relativa da Lei 7.115/83.

7. Correta, portanto, a aplicação do art. 485, I, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de atendimento à determinação de emenda da inicial para apresentação de comprovante de residência autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC.

Certidão de trânsito em julgado no id. 154563990.

AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada pelo Autor no id. 29342485 dos presentes autos.

O autor sustenta que a decisão violou manifestamente norma jurídica, especificamente o artigo 93, IX, da Constituição Federal, e a Lei nº 7.115/83. Alega que a declaração de residência firmada pelo próprio interessado possui presunção de veracidade, sendo documento hábil para a comprovação de seu domicílio. Aponta, ainda, a ocorrência de erro de fato, uma vez que o juízo não teria considerado a declaração de endereço já constante nos autos. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda e, no mérito, a procedência da ação para rescindir a sentença e o acórdão, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Intimado para emendar a inicial, a fim de especificar os fundamentos da ação rescisória e os dispositivos violados, o autor, em resposta, apresentou a petição de ID 30356454, argumentando de forma mais direta e objetiva os seguintes pontos:

Fundamento Central

O autor sustenta que as decisões que extinguiram seu processo original (sentença de 1º grau e acórdão de 2º grau) cometeram um erro fundamental ao desconsiderar as provas de residência que ele já havia apresentado. A extinção se baseou em um **formalismo excessivo**, ao exigir um tipo específico de comprovante (como contas de consumo), quando a lei e a jurisprudência admitem outros meios de prova.

Dispositivos Legais Violados

O autor aponta a violação direta de duas normas jurídicas principais:

1. **Lei nº 7.115/1983:** Esta é a principal norma violada. A lei estabelece que a **declaração de residência assinada pelo próprio interessado tem presunção de veracidade**. O autor argumenta que o juízo originário simplesmente ignorou essa presunção legal ao desconsiderar a "Declaração de Endereço" (ID 124290263) já juntada aos autos.
2. **Artigo 93, IX, da Constituição Federal:** Este artigo exige que todas as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas. O autor alega que, ao não aplicar a Lei nº 7.115/83 e desconsiderar a prova documental robusta, as decisões rescindendas careceram de fundamentação legal correta e adequada, violando o princípio constitucional.

Argumentos de Reforço

- **Coerência das Provas:** O autor destaca que a declaração de residência não era a única prova. Outros documentos do processo original, como a própria Cédula de Crédito Bancário, a Notificação Extrajudicial e a Procuração, também indicavam o mesmo endereço na Comarca de Maracanã-PA, o que reforçava a veracidade da informação.
- **Jurisprudência:** A petição cita um julgado da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Pará, que anula uma sentença por excesso de formalismo em

um caso idêntico, afirmando que a exigência de um comprovante específico (como conta de luz ou água) contraria os princípios da simplicidade e do acesso à justiça que regem os Juizados Especiais.

Pedidos Finais

Com base nesses fundamentos, o autor pede:

1. **A rescisão das sentenças** de 1ª e 2ª Instâncias.
2. **A aplicação correta da Lei nº 7.115/83**, reconhecendo a validade da sua declaração de residência.
3. **A anulação da extinção do processo original** e a determinação de que ele retorne ao juízo de origem para ter seu mérito (a discussão sobre práticas abusivas) finalmente julgado.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA E PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória ajuizada para desconstituir sentença e acórdão que extinguiram o processo originário sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, por ausência de comprovante de residência válido para a fixação da competência territorial.
2. O autor alega que a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica (Lei nº 7.115/83 e art. 93, IX, da CF/88) e incorreu em erro de fato, ao desconsiderar a declaração de residência e outros documentos que já constavam nos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interpretação judicial que considerou a declaração de residência insuficiente configura violação manifesta de norma jurídica apta a ensejar a rescisão do julgado, nos termos do art. 966, V, do CPC; e (ii) saber se a não atribuição de valor probatório à referida declaração caracteriza erro de fato, conforme o art. 966, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Ação Rescisória é medida excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para corrigir eventual injustiça da decisão ou reexaminar a valoração das provas.
2. A decisão que, mesmo diante da Lei nº 7.115/83, considera a declaração de residência insuficiente e exige outro tipo de comprovante, adota uma das interpretações possíveis da norma, ainda que rigorosa. Tal interpretação não configura a violação manifesta, direta e aberrante exigida para o cabimento da rescisória com base no art. 966, V, do CPC.
3. A fundamentação da decisão rescindenda, ainda que sucinta, atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, conforme entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (Tema 339).
4. Não há erro de fato, pois o magistrado de origem teve ciência da existência da declaração de residência nos autos, tanto que sobre ela se

pronunciou ao determinar a emenda da inicial. O que ocorreu foi uma valoração da prova, e não um erro de percepção sobre sua existência, o que afasta a hipótese do art. 966, VIII, do CPC.

5. Os fatos narrados configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento (*error in judicando*), cuja correção deveria ter sido buscada nas vias recursais ordinárias, sendo inviável a rediscussão da matéria por meio da Ação Rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. A interpretação judicial que considera insuficiente a declaração de residência para fins de comprovação de domicílio, ainda que configure formalismo excessivo, constitui erro de julgamento (*error in judicando*), não se amoldando à hipótese de violação manifesta de norma jurídica prevista no art. 966, V, do CPC. 2. Não há erro de fato quando o juiz se pronuncia sobre o documento constante dos autos, ainda que para lhe negar valor probatório, pois tal ato configura valoração da prova, e não erro de percepção. 3. A Ação Rescisória não se presta como sucedâneo recursal para a rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 319, 330, III, 485, I, 966, V e VIII, 968, § 3º, e 975; Lei nº 7.115/1983, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 de Repercussão Geral; STJ, AR 5.748/ES; STJ, AR 5.171/PR; STJ, AgInt no AREsp 2.317.283/MS.

Nos presentes **embargos de declaração**, OSCAR TEIXEIRA DA SILVA alega **erro material** na decisão monocrática que **indeferiu liminarmente sua ação rescisória** sob alegação de decadência e ausência de comprovante válido de residência.

Sustenta que houve **violação ao devido processo legal**, pois não foi determinada a **citação da parte ré**, conforme o art. 970 do CPC. Argumenta que apresentou **declaração de residência válida**, nos termos da **Lei nº 7.115/1983**, e que a decisão ignorou provas constantes nos autos.

Pede o **provimento dos embargos**, com citação da ré e reconhecimento da **validade da declaração de residência**, visando a **anulação da sentença e decisão monocrática anteriores**.

É o relatório.

Os embargos de declaração interpostos por OSCAR TEIXEIRA DA SILVA não merecem acolhida.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses restritas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no

julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão proferida nem à reiteração de fundamentos já enfrentados ou rejeitados de modo claro e suficiente.

No caso vertente, não se identifica qualquer vício sanável por esta via. A decisão embargada analisou de forma detida e fundamentada as razões da ação rescisória, concluindo, de modo claro, que (i) a suposta descon sideração da declaração de residência consubstancia valoração da prova, o que descaracteriza a existência de erro de fato nos termos do art. 966, VIII, do CPC; (ii) a exigência de outro tipo de comprovante de residência, ainda que rigorosa, constitui interpretação possível da norma (Lei nº 7.115/83), e portanto não configura violação manifesta de norma jurídica, consoante o art. 966, V, do CPC; e (iii) não há nulidade por ausência de citação da parte ré, porquanto a petição inicial da ação rescisória sequer foi recebida, tendo sido indeferida liminarmente por ausência de demonstração dos requisitos legais de admissibilidade.

As alegações renovadas nos embargos — de validade da declaração de residência, de omissão na análise das provas e de nulidade por ausência de citação — representam, em verdade, nítida tentativa de reabrir a discussão sobre matéria já decidida, em contrariedade à função integrativa dos embargos de declaração. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a irresignação com a decisão judicial, sob o pretexto de vício inexistente, não autoriza o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Não se constata, ademais, qualquer erro material a ser corrigido. A referência à decadência não consta da decisão embargada, sendo, portanto, argumento estranho ao conteúdo do pronunciamento judicial impugnado. Quanto à ausência de citação da ré, como já exposto, trata-se de consequência lógica do indeferimento liminar da ação, o que afasta a necessidade de formação da relação processual.

Assim, inexistente qualquer omissão, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos declaratórios, os quais devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **conheço e nego provimento aos embargos de declaração**, por não se verificar qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, considerando-se tratar de mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão monocrática.

INT.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora